YAZILIM GELİŞTİRME VE BAKIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme, merkezi Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 199, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Lacivert Lojistik Anonim Şirketi (“Müşteri”) ile merkezi Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 266, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Kuzeybatı Yazılım Teknolojileri Limited Şirketi (“Yüklenici”) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

1.2. Müşteri ve Yüklenici, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 - TANIMLAR

2.1. “Yazılım”: Yüklenici tarafından Müşteri için geliştirilecek olan filo takip ve rota optimizasyon platformunu ifade eder.

2.2. “Teslim Tarihi”: Yazılım’ın kabul testlerinden geçmiş hâliyle Müşteri’ye teslim edileceği tarihi ifade eder.

2.3. “Hizmet Seviyesi”: Ek-1’de belirtilen erişilebilirlik ve müdahale sürelerini ifade eder.

2.4. “Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Yazılım’ın geliştirilmesi, kurulumu ve Sözleşme süresince bakım ve destek hizmetlerinin verilmesine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Yüklenici, Müşteri’nin önceden yazılı onayı olmaksızın Sözleşme konusu işi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.

MADDE 4 - SÜRE

4.1. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve 24 (yirmi dört) ay süreyle geçerlidir.

4.2. Taraflardan biri süre bitiminden en az 60 (altmış) gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadıkça Sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl uzar.

MADDE 5 - ÜCRET VE ÖDEME

5.1. Müşteri, Yazılım’ın geliştirilmesi karşılığında Yüklenici’ye toplam 1.400.000,00 TL + KDV (bir milyon dört yüz bin Türk Lirası) ödeyecektir.

5.2. Ödemeler, aşağıdaki takvime göre faturanın tebliğinden itibaren 45 (kırk beş) gün içinde yapılacaktır.

Aşama	Oran	Tutar
Sözleşmenin imzalanması	%20	280.000,00 TL
Prototipin kabulü	%30	420.000,00 TL
Nihai teslim ve kabul	%50	700.000,00 TL

5.3. Bakım ve destek hizmetleri için Müşteri, Yüklenici'ye her ay 48.500,00 TL ücret öder.

5.4. Vadesinde ödenmeyen tutarlara, vade tarihinden itibaren yıllık %24 oranında gecikme faizi uygulanır.

MADDE 6 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Yüklenici, Yazılım'ı Teslim Tarihi'ne kadar eksiksiz ve çalışır şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

6.2. Yüklenici, Hizmet Seviyesi'ne uygun bakım ve destek hizmeti verecektir. Kritik hatalara müdahale süresi 4 (dört) saattir.

MADDE 7 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Yazılım'a ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, bedelin tamamen ödenmesiyle birlikte Müşteri'ye geçer.

7.2. Yüklenici, Yazılım'da kullandığı kendisine ait hazır bileşenler üzerindeki haklarını saklı tutar.

MADDE 8 - FESİH

8.1. Taraflardan biri Sözleşme'ye aykırı davranır ve bu aykırılığı yazılı ihtardan itibaren 15 (on beş) gün içinde gidermezse, diğer Taraf Sözleşme'yi derhal feshedebilir.

8.2. Fesih hâlinde:

(a) Müşteri, fesih tarihine kadar tamamlanmış işlerin bedelini öder;

(b) Yüklenici, o tarihe kadar geliştirilen kaynak kodlarını ve teknik dokümantasyonu 10 (on) gün içinde Müşteri'ye teslim eder;

(c) Taraflar, birbirlerine ait belge ve verileri iade eder;

(d) Yüklenici, Müşteri verilerini iade ettikten sonra kendi sistemlerinden kalıcı olarak siler.

MADDE 9 - GİZLİLİK

9.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri ticari sır niteliğindeki tüm bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul eder.

9.2. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle devam eder.

9.3. Kanunen yetkili makamların talebi üzerine yapılan açıklamalar bu madde kapsamında değildir.

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Yüklenici, Sözleşme kapsamında eriştiği Kişisel Verileri yalnızca Müşteri'nin talimatları doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun'a uygun olarak işler.

10.2. Yüklenici, Kişisel Verilere yetkisiz erişimi öğrenmesi hâlinde durumu 24 (yirmi dört) saat içinde Müşteri'ye yazılı olarak bildirir.

MADDE 11 - CEZAİ ŞART

11.1. Yüklenici'nin Teslim Tarihi'ni aşması hâlinde, gecikilen her gün için Sözleşme bedelinin binde 1 (bir) oranında cezai şart uygulanır.

11.2. Cezai şartın toplam tutarı Sözleşme bedelinin %15'ini (yüzde on beş) geçemez.

MADDE 12 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme'den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

13.1. İşbu 13 (on üç) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca okunarak 02.03.2026 tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

MÜŞTERİ **YÜKLENİCİ**